

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2019〕83号

平潭综合实验区管委会关于加强海坛风景名胜 区滨海旅游管理的实施意见

各片区项目建设指挥部，区直各单位，各乡镇人民政府，各区属国企：

为规范海坛风景名胜区管理，进一步加强海坛风景名胜区滨海资源的保护与开发利用，保护旅游者和经营者的合法权益，根据有关法律法规和文件规定，特制定以下实施意见。

一、总体要求

围绕国际旅游岛建设方案和海坛风景名胜区相关规划要求，坚持保护优先、开发服从保护的原则，进一步强化滨海景区的资源保护和开发建设管理工作，推进旅游公共服务

设施建设，全面加强监督管理，不断提升运营管理水平，健全完善风景区管理体制机制，形成政府统一领导、部门协调联动、各方共同参与的工作格局，确保区域内各项活动依法依规、安全有序。

二、强化职责分工，落实行业监管

（一）健全工作机制，加大统筹协调

海坛风景名胜区滨海旅游管理工作办公室负责协调海坛风景名胜区滨海旅游管理与执法的综合协调工作，负责督促协调片区、乡镇及旅游、公安、综合执法、市场监管、海洋渔业、环境保护、交通、港口、体育、海事、安监等部门依法严格履行相应工作职责，并建立联合执法机制，牵头组织各相关责任单位，定期或不定期组织开展联合执法活动。

海坛风景名胜区滨海旅游管理工作办公室组织风景名胜区、旅游、海洋渔业、体育、海事、公安、交通、港口等有关单位以及景区运营管理主体企业，根据海洋功能区划和海坛风景名胜区相关规划，科学、合理划定滨海活动功能区域，并向社会公布。

（二）加强分工协作，落实行业主管责任

1. 区旅游主管部门要及时发布旅游安全警示信息，依据有关法律法规，加强对涉海旅游活动中旅行社服务质量的监管，及时受理和处置旅行社和导游在涉海旅游活动中的服务质量投诉，依法对涉海旅游活动中违法违规的旅行社和导游

进行处理。区风景名胜区管理部门负责海坛风景名胜区的监督管理工作，履行景区的保护、利用、规划和管理职能，依照《风景名胜区管理条例》实施监督检查、执法工作。

2. 区海洋与渔业主管部门要根据海洋功能区划积极配合划定涉海旅游活动区域，会同有关部门做好涉海旅游、用海经营企业的海域使用审批工作，规范海域使用秩序。组织滨海沙滩资源调查与评估，建立滨海沙滩资源档案，进行动态监测管理，加强海洋资源保护监督检查，依法重点查处未取得海域使用权证划定固定海域、非法使用海域或超海域使用权证范围排他性使用海域的违法行为。按照《福建省休闲垂钓渔业船舶管理办法》及有关规定，负责休闲渔业垂钓船舶管理工作，严厉打击查处渔船违法载客经营行为。

3. 区安监部门要依法指导、协调和监督政府行业管理部门督促经营主体落实安全生产主体责任，按照法定职责调查处理相应的生产安全事故，协调研究新型业态安全监管，共同推动小型休闲游玩船舶规范化经营管理有关工作。

4. 区交通运输主管部门负责我区海域旅游运输航线审批工作；加强对水上旅游客运经营活动的监督管理，共同完善配套码头设施建设，联合区综合执法部门依法查处非法经营水上旅游客运的行为。

5. 港口主管部门要依法制定涉海旅游经营性船舶、码头及停靠点的运营规范和日常管理要求，依据国家有关法律、

法规和技术规范对旅游客运码头的建设、经营开展行业管理。

6. 平潭海事部门负责平潭海域涉海旅游海上交通安全的监督管理工作，维护海上通航秩序和海上交通安全。积极配合划定涉海旅游活动区域，依法查处涉海休闲游玩船舶违反海上交通安全规定的行为；指导休闲游玩船舶（不含渔业船舶）的监督检查工作，会同有关机构研究制定 5m 以下小型休闲游玩船舶有关技术适用标准，共同推动小型休闲游玩船舶规范化管理有关工作。

7. 区体育主管部门要加强各项涉海体育运动的安全宣传教育与管理工作，依法开展摩托艇、帆船、游泳、潜水、滑水等危险性大、技术要求高的涉海体育经营项目的许可、备案管理工作。配合区综合执法部门依法查处涉海经营活动中的违法违规行为。

8. 区综合执法部门要依法查处规划区内海域海岸线沿线上的违法建设行为，与相关部门、辖区乡镇依法联动查处擅自占用海滩等公共场所、违法违规搭建等行为，积极支持和配合相关部门开展联合执法。

9. 区市场监管部门要依法核发涉海旅游企业营业执照，重点查处涉海旅游无照经营行为，加强滨海景区内餐饮服务食品监管，定期公布餐饮服务食品安全信息，配合相关部门开展联合执法行动。负责监管各类涉海旅游项目价格，落实涉海旅游服务项目的明码标价，依法查处互相串通、哄抬价

格行为和各種價格欺詐行為。

10. 區公安部門要依法及時查處各類違反治安法規、邊防法規的行為，嚴厲打擊涉黑涉惡的非法經營活動，維護聯合執法行動秩序，確保人員安全。依照《治安管理条例》對妨礙、拒絕機關工作人員依法執行公務的當事人進行處罰；對鼓勵、組織暴力抗法的，依法嚴懲；對涉嫌犯罪的，依法追究刑事責任。依照《福建省沿海邊防治安管理条例》《國務院對清理、取締“三無”船舶通告的批复》等相關規定，加強近海各類船舶治安管理工作，依法處理船舶負責人及有關責任人員的違法行為。

11. 區效能部門要加強對濱海旅遊管理工作的監督，對履職不力的相關責任人嚴肅問責。

12. 屬地鄉鎮要按照有關規定，做好風景名勝區濱海沙灘屬地保護管理有關工作，強化對本轄區內經營活動的監督管理。建立濱海沙灘巡查管理隊伍，組織開展日常巡護管理工作，加強政策法規宣傳教育，正面引導。

若因機構改革，相關部門職能變化，職責相應調整。

三、優化管理模式，規範開發運作

（一）強化日常管理活動。各相關單位要嚴格落實“管業務必須管安全、管行業必須管安全、管生產經營必須管安全”要求，在各自職責範圍內對經營活動實施監督管理，嚴格開展執法工作，禁止商戶擅自搭棚、設攤、設點、擴面經

营，禁止在风景区沙滩上经营沙滩车、马匹等安全隐患大、破坏生态环境的服务项目，禁止“三无船舶”从事载客经营行为，对违法违规行为依法打击查处。景区运营管理主体要建立健全景区日常管理制度，做好区域内旅游经营项目管理、游客服务、安全救援、卫生保洁、设施维护等工作，对区域内项目单位和个人实施统一管理，约束经营行为，发现违法违规行为立即予以制止并向有关部门报告。

（二）明确运营和管理模式。区旅游集团作为海坛风景名胜区（含君山、长江澳、石牌洋、王爷山、南寨山、将军山、山岐澳、坛南湾、海坛天神九个景区）总体的运营管理主体，依照确定的景区经营功能分区及运营管理方案，结合分区布局，可采取自主经营、合作经营、托管或承包经营等多种模式开展运营。属地村集体企业、合作社参与经营，要与景区运营管理主体签订经营项目协议，约定经营期限、范围和服务标准、违约责任及退出机制等，并接受景区运营管理主体的统一管理、统一规划、统一开发、统一运营。

（三）实行景区分类和经营功能划区。对海坛风景名胜区内已开发区域（含坛南湾、将军山、南寨山、仙人井、石牌洋五个景区），景区运营管理主体要不断提升旅游景区服务品质和管理水平，打造精品旅游景区。对未开发景区，景区运营管理主体要加强日常保护管理，派驻人员设立管理站对景区进行日常管护，相关乡镇要切实履行属地管理职责，

加强共护共管。景区运营管理主体可根据开发需要以及海坛风景名胜区有关规划，遵循科学规划、统一管理、总量控制、合理布局的原则，编制经营功能分区及运营管理方案，确定项目的活动区域、地点和经营服务内容，建立相应管理制度，并报海坛风景名胜区滨海旅游管理工作办公室组织研究确定。在滨海沙滩及毗邻的景区海域内开展露营、遮阳、游泳以及利用小型船舶从事休闲、游玩、体育运营活动应在划定的区域内。

（四）落实安全生产主体责任。景区运营管理主体要严格落实企业安全生产主体责任，按照有关规定建立并严格执行安全生产和消防安全管理制度，配足配齐安全人员，制定和落实景区应急防范预案，定期组织安全演练，不断完善景区安全配套设施建设。对具有危险性的区域、设施设备和游览项目，要及时设置明显的安全提示或警示标志，并采取必要的安全防护措施；接待游客不得超过核定的最大承载量，要配备游客流量监测设施，在景区的售票处、入口处或网站醒目位置公布核定的最大承载量及人流量动态信息；加强与公安部门联动，制定和实施游客流量控制及应急疏导方案。景区内的各类经营活动单位承担企业安全生产直接主体责任，要依法依规开展经营，涉及高风险水上活动、体育项目的要严格遵守有关安全规定，依法履行报批程序。

（五）加强诚信经营文明旅游。海坛风景名胜区滨海旅

游管理工作办公室与区智慧岛中心共同推动建立海坛风景名胜区分海旅游诚信公示平台，及时公布涉海旅游经营企业、个人以及旅行社违法违规及监督检查信息，并纳入社会信用体系管理，按照有关规定实施相应的限制措施。对旅游者违反相关规定受到行政处罚、法院判决其承担法律责任或造成社会不良影响的，将按照有关规定纳入旅游不文明行为记录，并向社会公布。

四、工作要求

（一）加强组织领导。属地片区、乡镇及各相关部门要高度重视滨海旅游管理工作，特别要加强对涉海旅游安全工作的统筹协调和监督指导，将涉海旅游安全工作纳入重要议事日程，定期分析研判工作形势，研究部署重点工作。各相关部门要积极配合参与海坛风景名胜区滨海旅游管理工作办公室牵头组织的联合执法行动。

（二）严格履行职责。各有关部门要按照“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，对照权责要求依法履行职责，落实监管责任；加强日常检查巡查，严格打击违法违规行为，不断提高监管水平和能力，互相补位，齐抓共管；对发现的问题隐患要立即整改，跟踪落实，确保滨海旅游管理工作落到实处、取得实效；要切实执行“统一协调，分工负责、综合治理”的协调联动机制，形成合力。

（三）严肃执纪问责。对不履行或不正确履行法定职责

的单位和相关责任人，依法交由有权机关予以处理。对发生较大及以上涉海旅游安全事故的，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等法规规定，实行严格的责任倒查制度，依法依规追究相关责任。

平潭综合实验区管委会

2019 年 5 月 8 日





平潭综合实验区管委会办公室

2019年5月10日印发